

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 「철도차량 형식승인·제작자승인·완성검사 시행지침」

◇ 개정 이유

- 신정부의 규제 혁신을 위해 개최된 "철도차량·용품 형식승인 제도 개선 회의" 시 건의된 모터카 등 특수차 주행거리 단축 개선과제에 대해 시행지침 개정을 추진하고, 법제처의 행정규칙 개선의견 통보에 따른 시행지침 정비를 위하여 개정하려는 것임

◇ 주요내용

- 가. 특수차의 연간 평균 운행거리 및 운행속도를 고려하여 시운전시험시 최소 주행거리를 세분화하고 축소하여 시행지침에 별표로 추가 수정
 - 운행최고속도가 30 km/h 이하이고, 연간 평균운행거리가 300 km 미만인 경우, 최소운행거리를 기존의 1,000 km에서 300 km로 축소 적용
 - 사고 시에만 사용되는 '사고복구용차'와 '동력이 없어 스스로 주행할 수 없는 특수차'의 최소주행거리를 "50 km"로 완화
- 나. 형식승인 검사업무의 위탁기관을 지정하는 시행지침 조항의 법 적용상 혼선을 줄이기 위하여 상위법령 인용조문 명확화
 - 「철도안전법 시행령」의 인용 조문 수정